

**Nr. 48 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an Generalfeldmarschall Göring. 17.
Februar 1938**

R 43 II/529, Bl. 38–46 Schnellbrief, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Stellungnahme zu den sozial- und wirtschaftspolitischen Gesetzentwürfen.

Schreiben vom 11. 2. 1938² – St. M. Dev. 1242 –.

I. In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war, wie von Ihnen auch erbeten, eine Stellungnahme nur nach der *grundsätzlichen* Seite möglich.

Den vier Gesetzentwürfen vermag ich nicht zuzustimmen. Ohne eine klare Darstellung der Grundgedanken und eine ausführliche Einzelbegründung der einzelnen Bestimmungen läßt sich die Tragweite und letzte Bedeutung der Gesetze nicht klar erkennen, sondern nur vermuten. Abgesehen davon, daß allgemein das Verständnis von Gesetzeswerken, die, wie die vorliegenden Gesetzentwürfe, auf weiten Gebieten eine grundstürzende Neugestaltung bringen, ohne Kenntnis der großen, den Einzelbestimmungen zu Grunde liegenden Linie kaum möglich ist, scheinen mir die Gesetze einer klaren und einheitlichen Grundlage sowohl ihrem Inhalt wie ihrem Aufbau nach zu entbehren. Die Gesetzentwürfe scheinen mir unvereinbar

– a)

mit dem Aufbau und dem Verantwortungsprinzip des Führerstaates,

– b)

mit dem Aufbau und der Einheit der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände und damit auch mit der Einheit der politischen Willensbildung des deutschen Volkes.

II. *Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront.*³

Nach § 1 des Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront soll diese die Organisation *aller* schaffenden Deutschen der Stirn und der Faust sein. Das würde bedeuten, daß nur noch solche deutschen Volksgenossen von der Zugehörigkeit zur Deutschen Arbeitsfront ausgenommen sind, die wegen ihrer Jugend, ihres Alters oder aus sonstigen Gründen nicht zu den schaffenden gehören. Insbesondere würden also zur Deutschen Arbeitsfront künftig gehören alle Beamten sowie die Angehörigen der sogenannten freien Berufe, wie Rechtsanwälte, Ärzte, Künstler, ebenso die Bauern. Dem Wortlaut nach würden auch die Offiziere und Soldaten der Wehrmacht unter die Mitgliedschaft der Arbeitsfront fallen. Vom kleinsten Beruf angefangen bis zu den Reichsministern, dem Stellvertreter des Führers und dem Führer selbst würden also alle tätigen deutschen Volksgenossen zwangsläufig in der DAF zusammengeschlossen und einer unmittelbaren Führungs- und Disziplinargewalt des „Reichsleiters der DAF“ unterstellt sein. Damit müßte die Deutsche Arbeitsfront an Zahl und Organisationskraft ein Übergewicht über alle Organisationen des Staates und der Partei erhalten. Vor allem

¹ Durch RIM Frick an RMRk Lammers – eigenhändig – zur Kenntnis übersandt; R 43 II/529, Bl. 37; auch in R 2/18596, unfol. Eine kürzere Stellungnahme mit ebenso kritischem Tenor hatte der RJuM schon am 16. 2. 1938 Göring zugeleitet und darin zunächst dringend eine Aussprache angeregt; R 3001/21979, Bl. 125–127. Auszug in: KRANIG, Lockung und Zwang, S. 109 f.

² Vorlage von vier Gesetzentwürfen des RL Ley, zu denen Stellungnahme bis 17. 2. erbeten war; s. Dok. Nr. 39 Anm. 1.

³ Wortlaut des Entw. und Begründung s. Dok. Nr. 39.

würde die Partei hinter der Deutschen Arbeitsfront zurücktreten, da die Volks- und Menschenführung praktisch bei der Arbeitsfront läge. In dieser Richtung wirken auch die Bestimmungen des Gesetzentwurfes, die die Deutsche Arbeitsfront sowohl vom Staat wie von der Partei weitgehend freisteilen. Die Deutsche Arbeitsfront würde zwar formell nach § 2 Abs. 1 ein angeschlossener Verband bleiben. Tatsächlich würde sie jedoch über Staat und Partei eine schlechthin überragende Stellung erhalten, wie aus folgenden Bestimmungen des Gesetzentwurfs hervorgeht:

a) Die Deutsche Arbeitsfront soll keiner Staatsaufsicht unterstehen (§ 2).

Dies wäre richtig, wenn die Aufgaben der Deutschen Arbeitsfront auf die Schaffung eines neuen Arbeitsethos und die Schaffung der Betriebsgemeinschaft durch Betreuung ihrer Mitglieder in sozialer Hinsicht beschränkt blieben. Die Deutsche Arbeitsfront nimmt aber, wie aus den gleichzeitig vorgelegten Gesetzentwürfen hervorgeht, die Führung der gesamten Sozial- und Wirtschaftspolitik in Anspruch.

b) Die Deutsche Arbeitsfront soll auch nicht mehr dem Stellvertreter des Führers unterstehen. Das ist in § 3 gesagt und in der Begründung noch ausdrücklich unterstrichen. Selbst die nach den bisherigen Bestimmungen bestehende Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP ist in § 2 Abs. 2 dahin abgeschwächt, daß lediglich die Kassenführung, nicht aber die gesamte Finanzgebarung seiner Aufsicht unterstehen soll. Wenn die Arbeitsfront also demnach weder einer irgendwie gearbeteten politischen Ingerenz der Partei, insbesondere des Stellvertreters des Führers, noch einer fachlichen des Staates, insbesondere der zuständigen Reichsminister unterliegen soll, so scheint mir darin eine ungesunde Trennung von *Verantwortung* und *praktischer Handhabung* der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu liegen.

c) Die §§ 3 Abs. 1 (unmittelbare Unterstellung des Reichsleiters der DAF nur unter den Führer) und 8 (unmittelbare Beteiligung der DAF an der Gesetzgebung arbeitspolitischen Inhalts) schwächen durch die Ausschaltung des Stellvertreters des Führers die *einheitliche Führung der Partei*.

d) Durch § 9 wird dem Leiter der Deutschen Arbeitsfront ohne jede Begrenzung die Befugnis erteilt, ohne Mitwirkung irgend einer anderen Stelle „die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften“ zu erlassen. Damit wird, wogegen bereits grundsätzlich entschiedener Widerspruch zu erheben wäre, eine neue rechtsetzende Gewalt im Staate geschaffen. Recht kann nach den bisherigen Bestimmungen außer dem Führer, der Reichsregierung und dem Beauftragten für den Vierjahresplan nur der Stellvertreter des Führers und im begrenzten Umfange der Reichsschatzmeister der NSDAP setzen. Es ist mit einer klaren staatlichen Organisation schlechthin unvereinbar, wenn dem Leiter eines angeschlossenen Verbandes die Befugnis zuerkannt würde, seinerseits Gesetze zu erlassen, mit denen die gesamte Wirtschafts- und Sozialpolitik des Reichs von ihm bestimmt werden könnte. Da das Gesetz nur weitgefaßte Rahmenbestimmungen enthält, ist damit den Ausführungsbestimmungen und „Ergänzungen“ die Einzelgestaltung vollständig überlassen. Damit kann der Reichsleiter der DAF in eigener Machtvollkommenheit ohne Beteiligung des Stellvertreters des Führers und der zuständigen Ressortminister Strukturänderungen der Wirtschaftsorganisation und der Form der Unternehmungen vornehmen und damit das Schicksal jedes einzelnen wirtschaftenden Volksgenossen bestimmen.

Gegenüber diesen grundlegenden Einwänden, die gegen den Gesetzentwurf erhoben werden müssen, genügt es, nur noch einige besonders auffällige Einzelheiten kurz zu streifen:

1. Schon die Einleitung des Gesetzentwurfs „in Anlehnung an die Verordnung des Führers“ bedeutet Rechtsunklarheit und schafft Rechtsunsicherheit. Was heißt „in Anlehnung“? Was soll gelten?

2. § 1 Abs. 3 will offenbar den von der Deutschen Arbeitsfront erhobenen Totalitätsanspruch⁴ dadurch sicherstellen, daß alle anderen beruflichen Organisationen usw. aufgelöst oder in die Deutsche Arbeitsfront eingegliedert oder überführt werden können; das würde z. B. treffen den Reichsnährstand⁵, den Reichsbund der Deutschen Beamten, den NS-Dozentenbund, den NS-Lehrerbund,

⁴ Zu diesem Anspruch s. bereits ARH III, Nrr. 140, 141, 145, 185, 193.

⁵ Widerspruch des REM gegen diese Aussicht: Dok. Nr. 44b.

den NS-Rechtswahrerbund, den NS-Ärztebund, die Reichsärztekammer, die Reichsrechtsanwaltskammer, die Reichsnotarkammer, die Reichskulturkammer und ihre Einzelkammern. Da diese Organisationen in der Regel von Reichsleitern oder anderen Hoheitsträgern der Partei geführt werden, bedeutet diese Regelung zumindest die Unterstellung aller dieser Hoheitsträger unter den Leiter eines angeschlossenen Verbandes. Der seit 1933 auf diesen Gebieten erfolgte Aufbau wird dadurch zu Gunsten der Machtstellung der Deutschen Arbeitsfront beseitigt.

3. Die zur Zeit bestehende Personal- und Realunion zwischen den Ämtern des Reichsorganisationsleiters der NSDAP und des Leiters der Deutschen Arbeitsfront wird in § 3 gesetzlich verankert. Partei und Deutsche Arbeitsfront werden insoweit „identifiziert“, wobei es nicht zweifelhaft sein kann, wo angesichts der riesenhaften Mitgliederzahl der Arbeitsfront – alle schaffenden Deutschen werden 40–50 Millionen Menschen sein – und den daraus sich ergebenden großen Finanzmitteln das Schwergewicht liegen würde. Der Leiter der Arbeitsfront wird infolgedessen auch durch den Entwurf in den Rang eines „Reichsleiters der Deutschen Arbeitsfront“ erhoben. Die Dienstbezeichnung „Reichsleiter“ war bisher der NSDAP selbst vorbehalten.

4. Mit § 6 Abs. 3 wird die Leitung der Sozialpolitik, insbesondere der Lohnpolitik und damit auch letztlich der Preispolitik auf die Deutsche Arbeitsfront übertragen, die künftig *praktisch* alle diese Fragen ordnen könnte.

5. Nach § 6 Abs. 4 hat die Deutsche Arbeitsfront künftig unter anderem auch für die geistige, körperliche und berufliche Ertüchtigung der Beamten, der Ärzte, Rechtsanwälte usw. Sorge zu tragen. Das bedeutet eine Überordnung der Arbeitsfront über alle Stellen des Staates und der Partei, in deren Zuständigkeit bisher die Regelung dieser Fragenkomplexe lag.

6. Durch § 8 soll der Deutschen Arbeitsfront eine unmittelbare und maßgebliche Beteiligung an der Gesetzgebung des Reichs eingeräumt werden. Das bedeutet eine Schwächung der Stellung des Stellvertreters des Führers als des allgemeinen Vertreters des Führers im parteilichen Bereich. Es widerspricht dem Führergedanken und den Aufbaugesetzen der NSDAP, daß einem angeschlossenen Verband ein derartiger Einfluß eingeräumt und der angeschlossene Verband dadurch der NSDAP selbst gleichgestellt wird.

III. Arbeitskammergesetz und Wirtschaftskammergesetz.

Das Verhältnis dieser beiden Gesetze zueinander ist nicht klar, beide sind nicht aufeinander abgestimmt. Es ist den Entwürfen nicht zu entnehmen, inwieweit die Reichswirtschaftskammer und die Wirtschaftskammern noch Befugnisse auf wirtschaftlichem Gebiet gegenüber den neuen Arbeitskammern und der DAF haben sollen. Zunächst wird durch das *Arbeitskammergesetz* die gesamte Sozial- und Wirtschaftspolitik auf die Reichsarbeitskammer, die Gauarbeitskammern und die Arbeitsausschüsse übergeleitet (§ 3 Abs. 2)⁶. Diese Stellen übernehmen die wichtigsten Bereiche der Sozial- und Wirtschaftspolitik; sie unterstehen keiner im Staat verantwortlichen Stelle. Die Verantwortung jedoch verbleibt allein bei den für diese Gebiete zuständigen obersten Reichsbehörden, die aber keinerlei Möglichkeit haben, durch Weisungsrecht oder auf dem Wege der Dienstaufsicht irgendwelchen Einfluß auf die Maßnahmen der Arbeitskammern auf dem Gebiete der Sozial- und Wirtschaftspolitik auszuüben oder Maßnahmen auf diesen Gebieten in Übereinstimmung zu bringen mit den Erfordernissen auf den übrigen Gebieten des Sozial- und Wirtschaftswezens wie der Preispolitik, der Rohstoffbeschaffung, der Devisenpolitik usw.

⁶ Entw. ArbeitskammerG, § 3 *Aufgaben* lautete: „(1) Die Reichsarbeitskammer ist das oberste Organ der arbeitspolitischen Selbstverantwortung und hat die Aufgaben [sic], Erklärungen der Reichsregierung entgegenzunehmen, grundsätzliche Angelegenheiten der arbeitspolitischen Entwicklung, soweit sie das gesamte Reichsgebiet betreffen, zu behandeln, Anregungen an die obersten Reichsbehörden zu leiten und die Gauarbeitskammern mit Anweisungen zu versehen.“

(2) Die Reichsarbeitskammer hat hierbei insbesondere die wechselseitige Auswirkung sozialer und wirtschaftlicher Angelegenheiten zu beobachten und für den Ausgleich der sozialen und wirtschaftlichen Belange im Geiste nationalsozialistischer Volksgemeinschaft Sorge zu tragen.“

Das *Wirtschaftskammergesetz* bedeutet letzten Endes eine Auflösung der gesamten Organisation der gewerblichen Wirtschaft und den Ersatz dieser Selbstverwaltungseinrichtungen durch den Ausbau einer besonderen Staatsapparatur (Sonderverwaltung) mit allen Gefahren einer Bürokratisierung⁷.

Nach dem Gesetz über die arbeitspolitische *Selbstverantwortung* überwiegt, wie die Zusammensetzung der Arbeitskammern zeigt, in erheblichem Umfange der Einfluß der Amtsträger der DAF gegenüber den beteiligten Arbeitnehmern und Arbeitgebern⁸. Die *Selbstverantwortung* der Beteiligten tritt dadurch zurück.

Ein weiterer Mangel der beiden Gesetze über die Arbeitskammern und die Wirtschaftskammern besteht darin, daß die 31 Gaue der NSDAP, die sich in Anlehnung an die Notwendigkeiten der Kampfzeit aus den alten *Reichstagswahlkreisen* entwickelt haben, nun zu *Wirtschaftsgebieten* und *Treuhänderbezirken* formiert werden sollen⁹. Konnte sich die Partei mit dieser Raumgliederung abfinden, so fehlt diesen Gauen im allgemeinen jedoch jegliche Eignung als *Wirtschaftsgebiete*. So wird z. B. das Ruhrgebiet, das zur Zeit geschlossen zum einheitlichen Treuhänderbezirk Westfalen gehört, in völlig unmöglicher Weise durch diese Maßnahme auf 4 Gaue der NSDAP aufgeteilt. Andererseits wird durch die Übernahme der Gliederung der NSDAP vielfach jeder Zusammenhang mit den derzeitigen Gebietseinheiten der Verwaltung, insbesondere mit den preußischen Provinzen im Westen des Reichs zerstört; dies erschwert auf dem Gebiete der Sozial- und Wirtschaftspolitik die notwendige Zusammenarbeit zwischen der gesamten noch länder- und provinzmäßig organisierten öffentlichen Verwaltung einerseits, den Arbeits- und Wirtschaftskammern und Treuhändern der Arbeit andererseits.

Schließlich wird die Stellung des Treuhänders der Arbeit durch das Arbeitskammergesetz erheblich geschwächt, da die DAF über die Arbeitskammern und Arbeitsausschüsse maßgeblich in seine Funktionen eingeschaltet wird¹⁰.

IV. Das äußerst umfangreiche *Gesetz über die Berufserziehung und Berufsausbildung im Handel und Gewerbe*¹¹ ist in seinen grundlegenden Bestimmungen inhaltlich nicht aufeinander abgestimmt und deshalb in seiner Tragweite nicht zu übersehen. Im § 1 des Entwurfs wird z. B. die *Berufserziehung* als ein Teil der Volkserziehung der NSDAP, die *Berufsausbildung* jedoch als Aufgabe des *Staates* bezeichnet¹². § 6 dagegen unterstellt beide Teile, Berufserziehung und Berufsausbildung, als staats-

⁷ Hierzu § 2 (2) WirtschaftskammerG-Entw.: „Die bezirkliche Gliederung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und die Mitgliedschaft von Unternehmern und Unternehmen zu ihr kommen in Fortfall. Die Aufgaben der bezirklichen Gliederung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft gehen auf die Wirtschaftskammern über.“ – § 8 (1) lautete: „Die Wirtschaftskammern entstehen durch Vereinigung der bisherigen Industrie- und Handelskammern mit den Handwerks- oder Gewerbekammern.“

⁸ Der unter dem Vorsitz des Reichsleiters der DAF stehenden Reichsarbeitskammer sollten gemäß § 2 (2) ArbeitskammerG angehören: die Amtsleiter des DAF-Zentralbüros, die Leiter der Reichsbetriebsgemeinschaften der DAF, Vertreter der NSDAP sowie ihrer Gliederungen und angeschloss. Verbände, die Leiter der Gauarbeitskammern (d. h. wiederum die jeweiligen Gauobleute der DAF), Vorstand und Beirat der RWiK, drei Hauptabteilungsleiter des RNSSt., Betriebsführer und DAF-Betriebsobleute „sowie sonstige Personen, die vom Leiter der Reichsarbeitskammer berufen werden“.

⁹ Zuvor § 11 WirtschaftskammerG-Entw. bzw. § 6 ArbeitskammerG-Entw.

¹⁰ Hierzu Entw. ArbeitskammerG, § 7 *Aufgaben*: „(1) Die Gauarbeitskammer hat die Aufgabe, sich mit allen arbeitspolitischen Angelegenheiten zu befassen, die innerhalb des Gaugebietes von grundsätzlicher Bedeutung sind. Sie hat hierbei insbesondere die wechselseitige Auswirkung der sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten zu berücksichtigen und für den Ausgleich der sozialen und wirtschaftlichen Belange im Geiste nationalsozialistischer Volksgemeinschaft Sorge zu tragen.“

(2) Die Gauarbeitskammer übernimmt gleichzeitig die Aufgaben der bisherigen Sachverständigenbeiräte der Reichstreuhänder der Arbeit. § 23 Abs. 1 und 2 AOG kommt in Fortfall.“ – Zum Ausbau der RTA-Büros, gegen den die DAF heftig opponierte, vgl. Dok. Nr. 15 Anm. 7.

¹¹ Es umfaßte im Entwurf 44 Seiten. Kürzerer Vorentw. der DAF aus 1937 s. ARH IV, Nr. 142, der diesem vorausgehende Konkurrenzentw. des RWiM ebd. Nrr. 78 und 133a.

¹² Entw. BerufsausbildungsG, § 1 *Gegenstand und Ziel der Berufsausbildung*:

„(1) Die Berufserziehung und Berufsausbildung dienen der Entfaltung, Erhaltung und Steigerung des Leistungswillens und der Leistungsfähigkeit des deutschen Menschen.“

(2) Die Berufserziehung ist von der nationalsozialistischen Erziehung nicht zu trennen, sie ist deshalb ein Teil der Volkserziehung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

politische Aufgaben der Führung des *Staates*, bestimmt aber gleichzeitig, daß die DAF eine *lenkende* und beratende Tätigkeit ausübt. Dabei bleibt offen, was unter „lenkender“ Tätigkeit zu verstehen ist¹³.

Grundsätzlich kann man nur erkennen, daß die DAF den zentralen Stellen, insbesondere dem Wirtschaftsminister und dem Erziehungsminister *übergeordnet* sein soll. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der §§ 2 und 3 und einer Anzahl anderer Vorschriften, wonach der Reichswirtschaftsminister im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern, aber nur mit *Zustimmung* des Reichsleiters der DAF handeln kann¹⁴.

V. Da diese Gesetze wie wenig andere Rechtsnormen des Dritten Reichs in die Grundlagen der sozial- und wirtschaftspolitischen Gesetzgebung eingreifen und wegen ihrer umfassenden Neugestaltung wichtiger staatlicher Verwaltungsgebiete die Grundlagen auch des Staatsaufbaues berühren, bitte ich ergebenst um weitere Beteiligung¹⁵.

Frick

(3) Die Berufsausbildung ist Aufgabe des Staates und hat dem deutschen Menschen, vor allem dem beruflichen Nachwuchs das fachliche Können und Wissen zu vermitteln, das ihn zur höchsten Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit in seiner Berufsarbeit führt. Dabei muß die Berufsausbildung im Betrieb sowie ihre Unterbauung und Ergänzung durch die Schule und sonstige fachlichberufliche Schulungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit der Partei, der Deutschen Arbeitsfront, der Reichsjugendführung, des Reichswirtschaftsministeriums und des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung eine Wirkungseinheit bilden und aufeinander abgestimmt sein.“

¹³ § 6 *Bestimmung der Verantwortlichkeit* lautete: „(1) Die Berufserziehung und Berufsausbildung sind staatspolitische Aufgaben und unterstehen der Führung des Staates. Die Deutsche Arbeitsfront übt hierbei eine lenkende und beratende Tätigkeit aus.

(2) Für die Berufsausbildung im Betriebe sind der Betriebsführer und die von ihm hierzu bestellten Vertreter verantwortlich. Sie sind an die Weisungen der mit der Überwachung der Betriebe beauftragten Stellen gebunden.

(3) Die Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen im Sinne des § 56 dieses Gesetzes unterstehen der Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Die zusätzliche und fördernde Berufsausbildung im Sinne der §§ 57 und 58 dieses Gesetzes unterstehen der Aufsicht der Deutschen Arbeitsfront.“ – Zur „Berufsförderung“ durch die DAF vgl. ARH IV, Nr. 94.

¹⁴ Der BerufsausbildungsG-Entw. verpflichtete in den §§ 2 und 3 den RWiM bzw. RVM bei der näheren Bestimmung des Geltungsbereichs des Gesetzes zum „Einvernehmen“ mit den sonst zuständigen Reichsministern sowie zur Einholung der „Zustimmung“ des Reichsleiters der DAF, was schärfer klang, obgleich beides im bürokrat. Sprachgebrauch dasselbe besagte.

¹⁵ Weitere Stellungnahme durch den RFSS und Fortgang s. Dok. Nr. 49.

Zitierhinweis

Nr. 48 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an Generalfeldmarschall Göring. 17. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d048>